

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2468/2537

นาง เรไร ตันวานิชกุล
นางสาว พรทิพย์ ศ รี มงคล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1391, มาตรา 1401

เดิมที่ดินของโจทก์เป็นของ ป. ต่อมาตกให้แก่ ย. ส่วนที่ดินของจำเลยแบ่งเป็น 2 แปลง เป็นของ ก. และ ม. ซึ่งทั้งหมดต่างเป็นญาติกัน ป. และ ย. ต่างเดินทางที่ พินาทบนที่ดินของ ก. และ ม. ออกสู่ทางสาธารณะมากกว่า 10 ปีโดยมิได้ขออนุญาต หรืออาศัยสิทธิของผู้ใดทั้งเจ้าของที่ดินแต่ละแปลงต่อ ๆ มาก็มีได้เป็นญาติเกี่ยวข้อง กัน แสดงว่ามีการใช้ทางพิพาทอย่างเป็นเจ้าของโดยมิได้อาศัยสิทธิของผู้ใด หรือ เป็นการใช้อย่างฉันทันพี่น้องกัน ทางพิพาทจึงเป็นภาระจำยอมนับแต่ป. และ ย. เป็น เจ้าของแล้ว เมื่อโจทก์และจำเลยรับโอนที่ดินในภายหลัง โจทก์ย่อมได้สิทธิในภาระ จำยอมนั้นด้วย โจทก์ในฐานะเจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิขอให้ศาลบังคับจำเลยไปจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมในโฉนดของจำเลยได้ ถือเป็นการกระทำอันจำเป็นเพื่อ รักษาสิทธิของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1391

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 11599 จำเลย เป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2077 ที่ดินของโจทก์สามี่โจทก์ขอรังวัดแบ่งแยก มาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 2077 เมื่อ พ.ศ. 2530 ก่อนแบ่งแยกผู้ม่กรรมสิทธิ์ต่างครอบ

ครองที่ดินแบ่งแยกผู้มีกรรมสิทธิ์ต่างครอบครองที่ดินเป็นสัดส่วนตลอดมาโจทก์และ
ญาติโจทก์ออกสู่ถนนโดยใช้รถยนต์แล่นผ่านกลางที่ดินของจำเลยซึ่งเป็นทางกว้าง
2.70 เมตร ยาว 47 เมตร โดยความสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า
10 ปี จึงได้ภาระจำยอมต่อมานายไกรเจ้าของที่ดินเดิมของจำเลยได้ย้ายทางภาระ
จำยอมออกมาอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ดินมีขนาดกว้างยาวเท่าเดิม โจทก์และญาติ
โจทก์ใช้ทางนี้เป็นทางเดินและทางรถยนต์ตลอดมาเกินกว่า 10 ปี เมื่อปลายเดือน
ธันวาคม 2531 จำเลยปิดกั้นทางภาระจำยอมดังกล่าว ขอให้จำเลยเปิดทางภาระ
จำยอมภายในเส้นสีแดงของแผนที่สังเขปท้ายฟ้องกับห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็น
เหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดหรือเสื่อมความสะดวกอีกต่อไป ให้ไปจดทะเบียน
ทางภาระจำยอมกว้าง 2.70 เมตร ยาว 47 เมตร หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทน
การแสดงเจตนาของจำเลย โดยให้ส่งโฉนดที่ดินแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์และญาติโจทก์อาศัยสิทธิจากเจ้าของเดิมใช้เป็นทางเดิน
ออกสู่ถนนทางเดินดังกล่าวกว้างประมาณ 1 เมตรโจทก์ไม่เคยใช้รถยนต์แล่นเข้าสู่
บ้านโจทก์ ปัจจุบันโจทก์ไปอยู่กับสามีนาน ๆ จึงจะกลับมาสักครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2527
นายไกรเจ้าของที่ดินเดิมได้ย้ายทางเดินดังกล่าวไปอยู่ทางด้านทิศตะวันตกมีความ
กว้าง 1 เมตรเท่าเดิม ต่อมา พ.ศ. 2530 นายไกรขายที่ดินให้จำเลย จำเลยจึงล้อมรั้ว
ลวดหนามเพื่อแสดงอาณาเขตที่แน่นอนและเปิดรั้วทางด้านทิศตะวันตกให้เป็นทาง
เดินให้โจทก์เข้าออกกว้างประมาณ 1 เมตร ที่ดินโจทก์และจำเลยเดิมเป็นที่ดินแปลง
เดียวกันเพียงแบ่งแยกเมื่อ พ.ศ. 2530 นับถึงวันฟ้องยังไม่ครบ 10 ปีโจทก์จึงไม่ได้
ภาระจำยอมโดยอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอม พิพากษาให้จำเลยเปิด
ทางภาระจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 2077 ตำบลเกาะศาลพระอำเภอวัดเพลง จังหวัด
ราชบุรี ตามเส้นหมึกสีแดง ก.ค.ง. และ ฉ.ในแผนที่พิพาท ให้ถอนต้นกล้วยกับรื้อรั้ว

ลวดหนามออกจากทางพิพาทให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอม หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยและให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 2077 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ให้โจทก์เพื่อดำเนินการจดทะเบียน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอม หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยและให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 2077 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ให้โจทก์เพื่อดำเนินการจดทะเบียน นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นได้ความตามที่คู่ความไม่ได้เถียงว่า ที่ดินของโจทก์และของจำเลยเดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวกันมีเนื้อที่ 2 ไร่ 32 ตารางวา มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ 4 คน คือ นายเกิด ดั่งวลัด นางปาน คงม้นนาย มอน พิมพา และนายเส็ง ดั่งวลัด ปรากฏตามโฉนดเลขที่ 2077 เอกสารหมาย จ.2 ที่ดินดังกล่าวทิศเหนือติดแม่น้ำอ้อม ทิศใต้ติดถนนสายราชบุรี-วัดเพลง ซึ่งประชาชนรวมทั้งเจ้าของเดิมและโจทก์กับจำเลยใช้สัญจรไปมา ผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมต่างครอบครองเป็นเจ้าของคนละแปลงเป็นส่วนสัดมากกว่า 10 ปี โดยด้านทิศเหนือแบ่งเป็น 2 แปลง มีเนื้อที่เท่า ๆ กัน คือ แปลงละ 2 งาน 8 ตารางวา แปลงด้านทิศตะวันออกเป็นของนายเส็ง แปลงด้านทิศตะวันตกเป็นของนางปาน ส่วนด้านทิศใต้เนื้อที่ 1 ไร่ 16 ตารางวา เป็นของนายเกิดและนายมอน ต่อมาที่ดินส่วนของนางปานและส่วนของนายเกิดกับนายมอนได้โอนต่อ ๆ กันมาหลายเจ้าของ ในที่สุดตกได้แก่โจทก์และ

จำเลยตามลำดับ ในปี 2530 ได้มีการแบ่งแยกโฉนด ของโจทก์ได้โฉนดเลขที่ 11599 ตามเอกสารหมาย จ.1 ส่วนของจำเลยโฉนดคงเดิมคือเอกสารหมาย จ.2 เจ้าของคนเดิมคนก่อน ๆ ได้ใช้ทางพิพาทเดินผ่านที่ดินที่ต่างครอบครองเป็นส่วนสัดเพื่อไปสู่แม่น้ำอ้อมหรือไปสู่ถนนสายราชบุรี-วัดเพลง มาหลายสิบปีปัญหาในชั้นฎีกามีว่า ทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมโดยอายุความหรือไม่และมีความกว้างเท่าใด กับจะบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอมและให้ส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 2077 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ให้โจทก์เพื่อดำเนินการจดทะเบียนได้หรือไม่ สำหรับปัญหาแรกจำเลยฎีกาว่าทางพิพาทใช้กันฉันทินทิพย์นั้น ไม่มีเจตนาใช้อย่างเป็นเจ้าของจึงไม่เป็นทางภาระจำยอมโดยอายุความ เห็นว่า การที่นายเกิดและนายมอนเจ้าของที่ดินเดิมยอมให้ที่ดินเฉพาะส่วนเป็นทางเดินไปสู่ถนนสายราชบุรี-วัดเพลงมาหลายสิบปีและหลายชั่วอายุคน ต่อมาเมื่อที่ดินดังกล่าวนี้ตกมาเป็นของนายไกร บุญบันดาล และได้มีการแบ่งแยกโฉนดแล้วนายไกรได้เปิดทางเดินให้โจทก์เดินทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกแทนทางเดินเก่าความดังกล่าวนี้นี้ได้ความจากพยานบุคคล ภาพถ่ายหมาย จ.4 พยานของโจทก์และแผนที่พิพาทพอสังเขปว่า เดิมมีทางผ่านที่ดินของนายเกิดและนายมอนดังปรากฏตามเส้นประสีดำของแผนที่พิพาทต่อมาในปี 2527 ขณะที่ที่ดินของนายเกิดและนายมอนตกมาเป็นของนายไกร นายไกรได้ทำทางพิพาทขึ้นใช้แทนทางเดินดังกล่าวการใช้ทางเดินของบรรพบุรุษโจทก์รวมทั้งโจทก์มานานหลายสิบปีเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะ แม้ก่อน ๆ นั้นผู้เป็นเจ้าของเดิมของที่ดินทั้งสองแปลงจะเป็นญาติกัน แต่ก็ปรากฏว่าผู้ใช้ทางมิได้ขออนุญาตหรืออาศัยสิทธิของผู้ใดและที่ปรากฏด้วยว่า ผู้ถือกรรมสิทธิในที่ดินแต่ละแปลงต่อ ๆ มาก็มีได้เป็นญาติเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ ถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้ทางเดินอย่างฉันทินทิพย์กันแต่กลับแสดงให้เห็นว่าเจ้าของเดิมใช้ทางในที่ดินของนายมอนและนายเกิดซึ่งต่อมาโอนมาเป็นของจำเลยอย่างเป็นเจ้าของโดยมิได้อาศัยสิทธิของผู้ใด ทางพิพาทจึงเป็นทางภาระจำยอมที่จำเลยอุทธรณ์ว่าที่ดินแปลงใหญ่เพียงมีการแบ่งแยกเมื่อปี 2530 จึงต้อง

เริ่มนับอายุความนับแต่มีการแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์กันแล้วนับถึงวันฟ้องคดีนี้ โจทก์ใช้ทางมาได้เพียง 2 ปีเท่านั้นทางพิพาทจึงยังไม่ใช่เป็นทางภาระจำยอมโดยอายุความเห็นว่า ผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมต่างครอบครองเป็นเจ้าของคนละแปลงเป็นส่วนสัด ฉะนั้นเมื่อครบ 10 ปีแล้ว ต่างฝ่ายต่างก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในส่วนที่ตนครอบครองแต่ผู้เดียว หลังจากนั้นฝ่ายนางปานหรือนางบุญบุตรนางปานคงเดินผ่านที่ดินของนายมอนและนายเกิดซึ่งต่อมาตกมาเป็นของจำเลยมากกว่า 10 ปี นางปานหรือนางบุญจึงได้สิทธิภาระจำยอมในที่ดินของจำเลยเพราะในตอนนั้นที่ดินทั้ง 2 แปลง นี้มิใช่กรรมสิทธิ์ของบุคคลคนเดียวกันจึงเกิดสิทธิภาระจำยอมได้ เมื่อโจทก์และจำเลยรับโอนมา ดังนั้น โจทก์จึงย่อมได้สิทธิในภาระจำยอมเหนือที่ดินที่จำเลยรับโอนมาซึ่งจำเลยจะต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์ ดังนั้นแม้ที่ดินแปลงใหญ่เพียงจะมีการแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์เมื่อปี 2530 นับถึงวันฟ้องคดีนี้โจทก์ใช้ทางพิพาทมาได้เพียง 2 ปี ก็ตาม ทางพิพาทย่อมเป็นภาระจำยอมโดยอายุความเพราะโจทก์เป็นผู้สืบสิทธิต่อจากนางปานและนางบุญเจ้าของเดิมฎีกาจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น สำหรับปัญหาที่ว่าทางพิพาทมีความกว้างเท่าใด จำเลยฎีกาว่าทางพิพาทเป็นเพียงทางเดินมิใช่เป็นทางสาธารณะควรมีความกว้างเพียง 1 เมตรนั้น เห็นว่า แม้สภาพทางเดินพิพาทตามภาพถ่ายหมายเลข 3, 4 และ 5 จะมีสภาพเป็นทางคนเดินซึ่งจำเลยอ้างว่ามีความกว้างเพียง 1 เมตรก็ตาม แต่ตามภาพถ่ายหมายเลข 6 ซึ่งนายไกรพยานจำเลยตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า ตามภาพถ่ายนี้พยานเป็นคนเปิดเป็นทางเดินให้ฝ่ายโจทก์ใช้เป็นทางเข้าออก ตามภาพถ่ายดังกล่าวจะเห็นว่าทางพิพาทมีสภาพมีความกว้างมากกว่า 1 เมตร นอกจากนี้ นายไกรเบิกความเท็จสมข้ออ้างของโจทก์ว่า โจทก์เคยเลี้ยงสุกรในที่ดินของโจทก์ โจทก์เคยขับรถยนต์แล่นเข้าไปในที่ดินของจำเลยเพื่อเข้าไปดูแลการเลี้ยงสุกร ซึ่งความข้อนี้นอกจากโจทก์เบิกความยืนยันดังกล่าวแล้วโจทก์ยังมีนายประมวล ตันวานิชกุล เป็นพยานเบิกความสนับสนุนอีกว่า โจทก์ขับรถยนต์ปิกอัพเข้าไปในที่ดิน

ของจำเลยเพื่อไปดูแลการเลี้ยงสุกรในที่ดินของโจทก์เป็นประจำ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าโจทก์เคยขับรถยนต์ปิกอัพเข้าไปในที่ดินของจำเลยเพื่อไปดูแลการเลี้ยงสุกรในที่ดินของโจทก์เป็นประจำดังนั้น ที่จำเลยฎีกาว่าทางพิพาทเป็นทางเดินมิใช่เป็นทางรถยนต์จึงฟังไม่ขึ้น ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าทางพิพาทมีความกว้าง 2.70 เมตร ยาวตลอดเนื้อที่ของจำเลย ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยปัญหาสุดท้ายที่โจทก์ฎีกาว่าจะบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอมและให้ส่งมอบโฉนดให้โจทก์เพื่อดำเนินการจดทะเบียนได้หรือไม่ เห็นว่า ตามมูลฟ้องของโจทก์พอเข้าใจได้ว่า โจทก์ขอให้ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ และโจทก์ชอบที่จะขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมในโฉนดของจำเลยได้ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1391 ซึ่งบัญญัติว่า "เจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิทำการทุกอย่างอันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้ภาระจำยอมแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง ฯลฯ" การที่ให้จำเลยไปจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมเป็นการกระทำอันจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิของโจทก์ประการหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยกรณีนี้มายังไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยไปจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 2077 ของจำเลย โดยให้โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนหากจำเลยไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ